秀山县志*****有限公司“5·5”一般车辆伤害事故调查报告

秀山土家族苗族自治县人民政府调查组

2024年6月

目　录

一、事故基本情况……2
（一）事故项目概况……2
（二）事故发生单位及相关单位概况……3
（三）事故发生单位安全管理情况……4
（四）事故发生经过……5
二、事故现场勘验情况……6
（一）事故发生地情况……6
三、事故应急处置情况……8
（一）事故现场应急处置情况……8
（二）医疗救治和善后情况……8
（三）事故应急处置评估……9
四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失……9
（一）人员伤亡情况……9
（二）直接经济损失情况……9
五、事故原因和事故类型分析……10
（一）直接原因……10
（二）间接原因……10
（三）事故类型……11
六、相关单位履职情况……11
（一）秀山县水利局……11
（二）兰桥镇政府……11
七、对有关责任人和责任单位的处理建议……12
（一）对有关责任人的处理建议……12
（二）对事故有关责任单位的处理建议……15
八、事故整改和防范措施……16

秀山县志*****有限公司“5·5”一般车辆伤害事故调查报告

2024年5月5日7时10分左右，秀山县志*****有限公司工人徐**在秀山县兰桥镇正树村大河水库施工现场，驾驶轮式装载车运输施工材料，因操作失误发生的一起车辆伤害事故，造成其本人死亡。

事故发生后，县委、县政府高度重视，县委副书记、县长谭雪峰作出批示，县委、县政府分别作出工作安排。县应急管理局、县公安局、兰桥镇政府第一时间派员前往事故现场，开展事故初步调查和善后处理。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，经县政府授权，由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县水利局、兰桥镇镇政府等单位派员参加，成立了秀山县志*****有限公司“5·5”一般车辆伤害事故调查组(以下简称调查组)，并邀请县纪委监委、县检察院派员参加。调查组下设综合协调组、管理调查组。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真细致开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、综合分析等，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质及责任，提出了对相关责任单位

和责任人的处理建议。同时，针对事故暴露出的问题，提出整改防范措施。

经调查认定，秀山县志*****有限公司“5·5”一般车辆伤害事故是一起因秀山县志*****有限公司对施工现场安全管理不到位及相关安全生产监管缺位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目概况

总施工项目名称：秀山县大河水库、响鼓、青冈湾、地友、小贵水库工程 EPC（事故项目为其中的秀山大河水库工程项目，其余项目暂未开工，以下简称事故项目）

事故发生施工项目地点：重庆市秀山县兰桥镇正树村。位于事故项目内左坝肩溢洪道边坡临时道路。

事故发生施工项目内容：为左坝肩溢洪道边坡临时道路安装护栏。

项目合同签订情况：2023 年 4 月 24 日县水利局下属单位梅江大灌区管理所与青岛**工程集团有限公司签订了秀山县大河水库、响鼓、青冈湾、地友、小贵水库工程 EPC 合同，同年 11 月 27 日，青岛**工程集团有限公司与秀山县志*****有限公司签订****协议，由秀山县志*****有限公司为青岛**工程集团有限公司-大河水库施工作业中的边坡锚杆钻孔、挂网喷护提供**服务。2023 年 4 月 24 日重庆志***工程咨询有限公司与秀山土家族苗族自治县梅江大灌区管理所签署水利工程施工监理合同，负

责秀山县大河水库、响鼓、青冈湾、地友、小贵水库工程的监理工作及征地移民安置监督评估。项目于2023年11月左右正式进场开工。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.青岛工程集团有限公司**

该公司成立于1989年6月21日，注册地位于山东省青岛市黄岛区***，法定代表人为于*甲。统一社会信用代码：913702111638******，注册资本：42000万元。许可项目：各类工程建设活动；建筑****；建设工程设计；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批注批准文件或许可证件为准）。青岛**工程集团有限公司系事故项目承包单位，公司取得有营业执照、建筑业企业资质证书（水利水电工程施工总承包壹级）、安全生产许可证。

2.秀山土家族苗族自治县梅江大灌区管理所

秀山土家族苗族自治县梅江大灌区管理所是该施工项目发包人，在2023年4月16日下发了秀山梅灌发〔2023〕1号文件，根据水利部印发水利工程建设项目法人管理指导意见的通知（水建设〔2020〕258号）和秀山土家族苗族自治县水利局关于成立秀山县大河水库等5小型水库工程建设工作领导小组办公室的通知（〔2022〕114号）要求，成立了秀山县大河等5座小型水库工程建设项目部并明确相关人员职责，内设了综合科，财务科，工程技术科，质量安全科。

3.重庆志*工程咨询有限公司**

该公司成立于2009年7月23日，注册地位于重庆市渝北区***，法定代表人为唐*甲。统一社会信用代码：915001126912******，注册资本：1000万元。该公司是系事故项目的监理单位，公司取得有营业执照、建筑企业工程监理资质证书。

4.秀山县志***有限公司**

该公司成立于2021年3月15日，注册地位于重庆市秀山土家族苗族自治县***，法定代表人为伍**。统一社会信用代码：91500241MA61******,注册资本：100万元。秀山县志*****有限公司系事故项目****单位。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.青岛工程集团有限公司**

该公司成立了秀山县大河水库、响鼓、青冈湾、地友、小贵水库工程EPC总项目部以及5个水库现场项目部，明确了总项目部项目经理姜*，技术负责人于*乙，项目副经理王*，由于目前仅有大河水库项目在开工，王*担任秀山大河水库项目部经理，项目部成立了安全生产领导小组，组长姜*，副组长于*乙，专职安全员李**。青岛**工程集团有限公司与秀山县志*****有限公司签署**合作协议后，将边坡锚杆钻孔、挂网喷护等施工内容****给秀山县志*****有限公司，在秀山县志*****有限公司工人进场之前，青岛**工程集团有限公司对施工工人开展了安全教育

培训并进行了相应考核，相关技术人员对施工队伍进行了技术交底，为入场工人提供了安全帽、安全绳等安全防护用品。大河水库项目正式开工之后，由王*负责项目施工全面工作，安全员李**定期开展施工现场每周（月）检查以及安全隐患排查，并提交相关技术负责人和监理公司签字确认。

2.重庆志*工程咨询有限公司**

该公司作为监理单位，现场项目监理机构人员实际配备情况与报存资料不一致，对现场项目监理人员进行变更未经秀山土家族苗族自治县梅江大灌区管理所同意，更重要的是，该公司对秀山大河水库项目开展的监理工作中所填写的监理日志、监理安全检查记录等，存在代签等弄虚作假的现象，没有真正有效的履行施工现场监理工作职责。

3.秀山县志***有限公司**

该公司作为****单位，为青岛**工程集团有限公司-大河水库项目部提供**人员，现场施工管理人员在施工作业前未对施工作业面进行隐患排查，缺乏风险预判能力，并且在工人进行施工时存在离岗现象，进行施工作业未按要求告知项目部管理方以及监理单位。

（四）事故发生经过

2024 年 5 月 5 日 6 时 30 分许，秀山县志*****有限公司现场安全管理人员肖*观察到当天天气情况由连续多天雨转晴，在未告知秀山大河水库项目部现场管理人员及监理单位的情况下

提前开工（正式上班时间为早上 8 点），在当天早上 7 点 10 分许带领工人为左坝肩溢洪道边坡临时道路安装道路护栏，且在带领工人离开项目部之后，肖*并没有跟随工人一起前往施工现场，施工作业工人徐**在驾驶轮式装载车运输护栏材料时，因施工作业前几天连续降雨，临时道路路面泥泞、湿滑，且整个临时道路比较陡，坡底与坡顶坡度呈 16° 左右，徐**在驾驶轮式装载车运输护栏材料时，操作失误，导致装载车在倒车过程中刹不住车，在撞击临时道路护栏之后，装载车滑落坡底，徐**在装载车滑落过程中脱离车辆，摔落半坡，经 120 急救中心医生现场抢救无效后，当场死亡。

二、事故现场勘验情况

（一）事故发生地情况

事故位置为秀山县兰桥镇正树村大河水库上左坝肩溢洪道边坡临时道路，由于是临时道路，路面泥泞，坡度呈大约 16° 。事发时，当事人驾驶轮式装载车轮胎轨迹（图一）、摔落位置（图二）以及当事人遗留物品（图三）如下图所示。



图一：事故装载车滑落现场



图二：装载车撞击及当事人位置



图三：当事人遗留物品

三、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，秀山县志*****有限公司现场工人陈*甲电话告知现场管理人员肖*之后，由肖*拨打了120急救电话，并告知了秀山大河水库项目部，由项目部工作人员电话告知了各相关单位，县应急管理局、兰桥镇政府相关工作人员立即赶赴了现场开展现场勘验工作，县公安局接到报警后迅速赶往事故现场，了解事故情况，安抚死者家属。

（二）医疗救治和善后情况

120急救中心在经过20多分钟现场抢救后，当场宣布伤者徐**死亡，事故调查组成员单位第一时间与死者家属进行沟通交

流，对其进行安抚，摸清死者家属诉求，搭建起死者家属与责任单位的沟通桥梁，促进双方友好协商，把舆情风险控制在萌芽阶段。2024 年 5 月 5 日，陈*乙与死者家属签署了赔偿协议书，双方意见达成一致。

（三）事故应急处置评估

此次事故应急处置县委县政府高度重视，各部门密切配合，善后工作积极有序，舆情风险控制得当，没有引发社会不稳定事件。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

序号	姓名	性别	年龄	身份	身份证号码	住址	伤亡情况	备注
1	徐**	男	51	支护工人	5135**********4117	重庆市秀山县***	死亡	

（二）直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，截止 2024 年 5 月 5 日，核定事故造成直接经济损失**万元。

五、事故原因和事故类型分析

（一）直接原因

通过对事故现场进行勘查及对事故现场工人的调查询问，认定本次事故的直接原因：工人徐**驾驶轮式装载车运输材料时操

作不当，加之路面状况泥泞、临时道路坡度大，导致其在驾驶车辆过程中无法控制车辆，导致了本次事故的发生。

（二）间接原因

1.秀山县志***有限公司**。未落实安全生产主体责任。未对施工作业面进行风险隐患排查，2024 年 5 月 5 日施工当天，明知在施工前一天还是大雨天气，早上施工之前未对施工作业面进行风险隐患排查；未督促相关现场施工管理人员到岗履职，现场施工管理人员肖*在带队离开项目部后，仅安排相关工人开展施工作业，未在现场进行安全管理，导致现场安全管理缺失。

2.重庆志*工程咨询有限公司**。作为事故项目监理单位，未落实安全生产监理责任。现场项目监理机构人员配备情况与监理文件资料不一致，未经过业主方同意擅自变更施工现场总监理工程师，相关监理工作开展存在代签等弄虚作假现象且相关监理人员离岗脱岗。表现在：一是监理文件资料中注明项目监理人员为总安全监理工程师是唐*乙，专业安全监理工程师为王**，安全员为吴**，但经调查发现，实际监理工作由李*在履行专业安全监理工程师的职责，张*在履行监理员的职责，项目监理文件资料备案监理人员唐*乙、王**、吴**未到秀山进行履职，人员更换未经过业主方同意；二是监理日志以及监理安全检查记录，都存在代签、未开工却有相关纸质记录、安全监管巡视检查记录中多处重要部分无签字无记录等弄虚作假、形式主义行为，未能如实履行监理的职责。

（三）事故类型

根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）标准，本次事故为一起一般车辆伤害事故。

六、相关单位履职情况

（一）秀山县水利局

秀山县水利局，严格履行了行业监管职责。自秀山大河水库项目开工以来，下发整改指令 7 次，累计发现问题 47 个，行政处罚 2 次，共计金额**元。针对施工单位以及监理单位的相关管理人员未到位的情况，已责成项目法人以发建议函和警示函的方式，先后 4 次向两个单位发出正式文件，要求其在规定时间内整改到位；针对现场存在的安全隐患问题未整改的情况，已下达停工整改，要求限期消除安全隐患，经验收后才可复产。

（二）兰桥镇政府

兰桥镇人民政府，作为属地监管单位，严格按照关于印发《兰桥镇 2024 年安全生产年度监督检查计划》的通知(兰桥府发〔2024〕1 号)文件要求，每季度对大河水库开展一次安全生产检查，检查采取定期与不定期相结合的方法，在检查过程中严格把关，本着督促、检查、整改完善的原则，方法上采取现场看、查资料、看记录。截止 2024 年 5 月，兰桥镇分别于 2024 年 3 月 31 日、4 月 30 日对大河水库进行了安全检查，发现问题 2 处（导流洞附近上坝道路无防护措施、配电房未封闭管理）并已整改完毕。

七、对有关责任人和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人的处理建议

1.徐**，本次施工项目施工员，在驾驶轮式装载车运输材料的过程中，由于地面湿滑、泥泞且临时道路坡度较大，车辆在行驶时未能有效操作，导致车辆滑落坡底，是本次事故的直接责任人，鉴于其在本次事故中死亡，建议免于责任追究。

2.伍**，秀山县志*****有限公司法定代表人，作为安全管理第一责任人，未依法履行安全生产管理职责，未明确现场施工管理人员考核标准，未督促落实现场施工管理人员到岗到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项[1]的规定，对此次事故负领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]的规定，伍**2023 年收入共**万元人民币，建议由县应急管理局对其处**万元人民币罚款。

3.陈*乙，秀山县志*****有限公司在秀山大河水库项目的项目总负责人，主要负责常驻现场实施管理。作为项目施工现场的第一责任人，未严格落实施工管理人员到岗到位，未对施工作业面进行安全隐患排查，未做好施工安全风险预判，其行为违反了

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　（一）生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项[3]的规定，对此次事故负管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[4]的规定，陈*乙2023年收入为**万元人民币，建议由县应急管理局对其处**万元人民币罚款。

4.肖*，秀山县志*****有限公司在秀山大河水库项目的施工现场安全管理人员。事发当天由肖*带领施工队伍离开项目部前往施工作业面，却在离开项目部后离岗脱岗并未跟随施工队伍一同前往，也未对施工作业面进行安全隐患排查以及风险预判。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[5]以及第二十六条第一款[6]，对此次事故负管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]的规定，肖*2023年年收入为**万元人民币，建议由县应急管理局对其处**万元人民币罚款。

5.唐*甲，重庆志***工程咨询有限公司法定代表人及主要负责人，未有效落实安全生产监理职责，未对施工项目监理人员工

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　（一）生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十六条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

作履职情况进行监督考核。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项[8]、第（五）项[9]的规定，对此次事故负管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[10]的规定，唐*甲 2023 年年收入为**万元人民币，建议由县应急管理局对其处**万元人民币罚款。

6.唐*乙，重庆志***工程咨询有限公司秀山大河水库项目总监理工程师，主要负责对秀山大河水库项目监理开展工作的全面管理，在更改总监理工程师申请未经业主同意的情况下，（其本人还是履行秀山大河水库项目总监理工程师的职责）但自秀山大河水库项目开工以来一直未到岗履职。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款[11]，对此次事故负管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[12]的规定，唐*乙 2023 年年收入为**万元人民币，建议由县应急管理局对其处**万元人民币罚款。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十六条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

1.秀山县志*****有限公司，作为本次事故责任单位，未严格落实安全生产主体责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[13]，第四十一条第二款[14]。秀山县志*****有限公司对本次事故发生负有直接责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[15]以及《重庆市安全生产行政处罚裁量基准》的规定，建议由县应急管理局对秀山县志*****有限公司给予处罚人民币**万元的行政处罚。

2.重庆志***工程咨询有限公司，作为秀山大河水库项目安全生产监理公司，现场项目监理机构人员配备情况与报存资料不一致，人员变更情况未经过业主方同意，相关监理工作开展存在代签等弄虚作假现象且相关监理人员离岗脱岗。相关资料证据已移交秀山县水利局，建议责成秀山县水利局按相关法律及合同规定对该公司进行处罚。

八、事故整改和防范措施

秀山县志*****有限公司“5·5”一般车辆伤害事故教训深刻，损失较重。为了防止类似事故再次发生，提出以下事故整改

---

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职 工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

和防范措施：

（一）秀山县志***有限公司**。要落实安全生产主体责任，要加强人员配置，做好人员管理考核、积极协调工程业务，施工作业内容要及时与项目部及监理公司进行沟通，优化隐患排查制度。一是加强施工现场管理，对本公司员工建立有效的管理考核制度，倒逼现场施工项目管理人员履职尽责；开工前，项目管理人员要摸清施工项目基本情况，做到对施工地点、施工时间、施工人员、工程隐患等情况了如指掌，开工中，现场管理人不应离岗脱岗，必要时候安排具备相应资质人员进行顶岗管理，并做好相应记录。二是优化安全隐患排查、整改体系，公司内部应制定严格的安全生产隐患排查、上报、解决、存档制度，让安全生产隐患能够及时、有效的整改到位。

（二）重庆志*工程咨询有限公司**。要加强人员配置，加大监理管理力度。一是要加强人员配置，杜绝现场项目监理机构人员配备情况与监理文件资料不一致的情况再次发生，监理机构各岗位要严格落实岗位职责，如有人员更换在未经业主方许可下，不得擅自进行更换；二是要增强监理巡查频率和强度，不留工作死角；三是要提高隐患排查深度和广度，着重注意极端天气复工开工以及长期停工后复工前的安全生产风险隐患排查，促使施工单位及时有效的整改安全生产隐患，保障项目施工作业安全进行。

（三）青岛工程集团有限公司**。要进一步加强对项目施工

的现场管理，特别是对于**公司的现场管理；明确施工项目部规章制度，任何施工队未经许可不得擅自开工；继续做好施工项目部安全教育培训，特别是针对性提升工人风险预判能力以及应急自救能力；继续完善安全隐患排查制度，特别是极端天气及节假日开工复工，提前做好施工工地安全隐患排查。

（四）县水利局。要切实加强与施工方和监理方交流沟通，多措并举，解决施工项目实际困难，保证施工项目安全顺利开展；提高违法违规行为成本，对于有问题多次不整改或未整改到位的施工方以及监理方，增加其违法违规成本，必要时走相关法律程序解除相关施工合约；在开展安全检查过程中要分工合作，层层压实责任，狠抓整改落实，严厉打击安全生产违法违规行为，严防生产安全事故发生。

（五）兰桥镇人民政府。应全面了解辖区内施工情况，主动弄清工程项目实施内容及施工时限，主动监管辖区内工地安全生产工作，对于没有第一时间报备的工程项目，及时提醒其项目负责单位向属地监管单位报备，有效防止类似工程项目安全生产事故发生。